

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2809/2538

นายธวัช ธนะสกุลประเสริฐ
นายเรืองศักดิ์ ทิพย์เทอดธนา กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 900

ป.วิ.พ. มาตรา 84

จำเลยที่ 1 เป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาท ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นผู้สลับหลัง จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบในความในเช็ค ตาม ป.พ.พ มาตรา 900 จำเลยที่ 1 มีหน้าที่นำสืบให้ได้ความตามข้ออ้างที่ว่า จำเลยที่ 1 ส่งจ่ายเช็คพิพาทให้บริษัท ส.เพื่อเป็นการค้ำประกันการเช่าซื้อรถยนต์ จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อครบแล้ว มูลหนี้ตามเช็คพิพาทระงับไป เมื่อนำสืบไม่ได้ ก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยพยานหลักฐานของโจทก์เกี่ยวกับมูลหนี้ตามเช็คพิพาทอีก

จำเลยที่ 1 เป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาท ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นผู้สลับหลัง จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบในความในเช็ค ตาม ป.พ.พ มาตรา 900 จำเลยที่ 1 มีหน้าที่นำสืบให้ได้ความตามข้ออ้างที่ว่า จำเลยที่ 1 ส่งจ่ายเช็คพิพาทให้บริษัท ส.เพื่อเป็นการค้ำประกันการเช่าซื้อรถยนต์ จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อครบแล้ว มูลหนี้ตามเช็คพิพาทระงับไป เมื่อนำสืบไม่ได้ ก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยพยานหลักฐานของโจทก์เกี่ยวกับมูลหนี้ตามเช็คพิพาทอีก

(สถิตย ๖ไพเราะ-นิเวศน์ คำพอง-สมคิด ไตรโสรัส)

ศาลจังหวัดสุรินทร์ - นางจรรยา จีระเรืองรัตน

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายธำรงค์ศักดิ์ ขมะวรรณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ